



PUTUSAN
Nomor 2728 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YENNY BESTARI, bertempat tinggal di Jalan Putri Cipta Sari, Nomor 8, RT 10, RW 02, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **BUPATI KABUPATEN KOTABARU**, berkedudukan di Jalan Pangeran Indra Kusuma Jaya, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **ARBIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Desa Simpang Empat, RT 001, RW 00, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTABARU, berkedudukan di Jalan Pangeran Indra Kusuma Jaya, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2728 K/Pdt/2024



Kotabaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penguasaan dan pemilikan Penggugat atas sebidang tanah seluas $\pm 1.151 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus lima puluh satu meter persegi), yang terletak Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Timur, setempat dikenal dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 06054/Semayap, tanggal 24 April 2015, seluas 1.151 m^2 , dengan Surat Ukur Nomor 00720/Semayap/2015, tanggal 20 Januari 2015, atas nama Yenny Bestari (*in casu* Penggugat), dengan batas-batas tanahnya:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Dinas Pajak Kabupaten Kotabaru,
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru dan Amirullah, S.St, Pi.,
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah LP Kotabaru,
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Brigjend. H. Hasan Basri;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), karena tanpa alas hak yang sah telah memasang plang/spanduk yang bertuliskan:

"PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

TANAH INI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DILOKASI INI"

di atas tanah milik dan dalam penguasaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I untuk mencabut plang/spanduk yang bertuliskan:

"PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

TANAH INI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DILOKASI INI"

yang telah Tergugat I pasang di atas tanah milik Penggugat, dan jika Tergugat I tidak segera melaksanakan putusan ini maka Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2728 K/Pdt/2024



memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan dengan baik dan penuh oleh Tergugat I, dengan tidak mengurangi hak Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kotabaru untuk dilaksanakan upaya paksa pencabutan/pembongkaran plang spanduk tersebut atas beban biaya ditanggung oleh Tergugat I;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena tidak dapat mendirikan bangunan gedung Dealer Sepeda Motor Honda di atas tanah milik Penggugat sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dengan perincian:

- a. Kerugian moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- b. Kerugian materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertahun sejak tahun 2016 sampai dengan dilaksanakannya pencabutan plang/spanduk yang bertuliskan:

"PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

TANAH INI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DILOKASI INI"

di atas tanah milik dan dalam penguasaan Penggugat yang pembayaran ganti rugi tersebut dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat I untuk tidak menghalang-halangi ataupun menghambat Penggugat di dalam memproses penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan serta proses pelaksanaan pembangunan gedung di atas tanah milik Penggugat tersebut, dan atas setiap halangan ataupun hambatan yang dilakukan oleh Tergugat I sejak perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan serta dilaksanakan proses pembangunan sampai dengan selesai, Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya;
7. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2728 K/Pdt/2024



merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: “Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat *res judicata* atau *nebis in idem*;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Letak objek perkara tidak jelas (*obscuur libel*);
- *Error in persona*;
- Gugatan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotabaru telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktb, tanggal 22 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tentang gugatan *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 61/Pdt/2023/PT BJM, tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktb *juncto* Nomor 61/Pdt/2023/PT BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 61/Pdt/2023/PT BJM, tanggal 4 Oktober 2023, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktb, tanggal 22 Agustus 2023;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi tentang gugatan *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penguasaan dan pemilikan Pemohon Kasasi atas sebidang tanah seluas $\pm 1.151 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus lima puluh satu meter persegi), yang terletak Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2728 K/Pdt/2024



Kalimantan Selatan, setempat dikenal dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 06054/Semayap, tanggal 24 April 2015, seluas 1.151 m², dengan Surat Ukur Nomor 00720/Semayap/2015 tanggal 20 Januari 2015, atas nama Yenny Bestari (*in casu* Pemohon Kasasi), dengan batas-batas tanahnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dinas Pajak Kabupaten Kotabaru,
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru dan Amirullah, S.St., Pi.,
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah LP Kotabaru,
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Brigjend. H. Hasan Basri;

3. Menyatakan Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), karena tanpa alas hak yang sah telah memasang plang/spanduk yang bertuliskan:

"PEMERINTAH KABUPATEN KOTA BARU

TANAH INI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DILOKASI INI",

di atas tanah milik dan dalam penguasaan Pemohon Kasasi;

4. Menghukum Termohon Kasasi I untuk mencabut plang/spanduk yang bertuliskan:

"PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

TANAH INI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DILOKASI INI",

yang telah Termohon Kasasi I pasang di atas tanah Penggugat, namun jika Termohon Kasasi I tidak segera melaksanakan putusan ini maka Termohon Kasasi I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan dengan baik dan penuh oleh Termohon Kasasi I, dengan tidak mengurangi hak Pemohon Kasasi memohon kepada Pengadilan



Negeri Kotabaru untuk dilaksanakan upaya paksa pencabutan/ pembongkaran plang spanduk tersebut atas beban biaya ditanggung oleh Termohon Kasasi I;

5. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi karena tidak dapat mendirikan bangunan gedung Dealer Sepeda Motor Honda di atas tanah milik Pemohon Kasasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dengan perincian:

- a. Kerugian moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- b. Kerugian materil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertahun sejak tahun 2016 sampai dengan dilaksanakannya pencabutan plang/spanduk yang bertuliskan:

"PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

TANAH INI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DILOKASI INI",

di atas tanah milik dan dalam penguasaan Pemohon Kasasi yang pembayaran ganti rugi tersebut dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;

6. Menghukum Termohon Kasasi I untuk tidak menghalang-halangi ataupun menghambat Pemohon Kasasi di dalam memproses penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan serta proses pelaksanaan pembangunan gedung di atas tanah milik Pemohon Kasasi tersebut, dan atas setiap halangan ataupun hambatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I sejak perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan serta dilaksanakan proses pembangunan sampai dengan selesai, Termohon Kasasi I dihukum untuk membayar ganti rugi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya;
7. Menghukum Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2728 K/Pdt/2024



merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

9. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: “Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);”

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa subjek, objek dan pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ktb, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pdt/2017/PT BJM, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 K/Pdt/2018, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 PK/Pdt/2019 meskipun terdapat penambahan Arbiansyah selaku pihak Tergugat II adalah pada prinsipnya sama dengan perkara terdahulu, hanya saja Penggugat dalam perkara terdahulu hanya menghadirkan Tergugat II sebagai saksi, dimana terhadap objek sengketa telah diberi status hukum sehingga dalam perkara *a quo* berlaku asas *nebis in idem* dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2728 K/Pdt/2024



permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YENNY BESTARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YENNY BESTARI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 61/Pdt/2023/PT BJM, tanggal 4 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ktb, tanggal 22 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2728 K/Pdt/2024